

PETIÇÃO TR CÍVEL Nº 5015036-51.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

REQUERENTE: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

REQUERIDO: HELIO PEDRO DA SILVA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER do recurso. Sem custas. Sem condenação em honorários. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e devolva os autos ao JEF de origem para devida baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

5015036-51.2025.4.02.5101

510015506347 .V4

PETIÇÃO TR CÍVEL Nº 5015036-51.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

REQUERENTE: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

REQUERIDO: HELIO PEDRO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Medida de Urgência interposto pelo Estado do Rio de Janeiro em face de decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo Federal da 33ª VF do Rio de Janeiro [evento 100, DESPADEC1] que rejeitou seus Embargos de Declaração, opostos contra outra decisão interlocutória que, a seu turno, determinou ao autor, ora recorrido, que indicasse três orçamentos para a realização de reconstrução microcirúrgica de maxilar/lábio superior na rede privada, ante a omissão dos entes públicos em dar cumprimento à ordem judicial.

Em suas razões recursais, o Estado do Rio de Janeiro aduz a ilegalidade da ordem judicial que determinou o custeio de tratamento na rede privada. Ainda, sustenta a ilegalidade da aplicação de multa cominatória, que induz ao enriquecimento sem causa da parte autora. Postula, ao fim, pela concessão de efeito suspensivo e reforma do *decisium*.

Sem necessidade de contrarrazões.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

O recurso não merece ser conhecido, porquanto não se insurge contra decisão interlocutória que versa sobre antecipação de tutela, com previsão de admissibilidade no âmbito dos Juizados Especiais Federais - JEFs nos art. 4º e 5º da Lei 10.259/2001.

Compulsando os autos de origem, observo ter sido proferida sentença transitada em julgado em 23/11/2024 [evento 61], o que determinou a alteração da classe processual para dar início ao cumprimento de sentença [evento 62].

A referida sentença de mérito confirmou tutela provisória de urgência deferida no curso da fase de conhecimento, condenando os réus ao agendamento de "(...) *cirurgia plástica de reconstrução microcirúrgica de maxilar/lábio superior para a parte autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa diária*".

A obrigação foi direcionada ao Estado do Rio de Janeiro, que, a seu turno, vem reiteradamente se desvencilhando do cumprimento, o que conduziu o juízo recorrido à aplicação de multa, que também não teve sucesso em coagir a entidade a cumprir a decisão judicial.

Por fim, foi determinada a intimação do autor para indicação de orçamentos de realização da cirurgia na rede privada de saúde, às custas dos entes públicos.

Como se nota, a decisão não foi proferida em sede de tutela provisória de urgência, mas em fase de cumprimento de sentença, de modo a afastar o cabimento do recurso disposto nos art. 4º e 5º da Lei 10.259/2001.

Nestas condições, **VOTO no sentido de NÃO CONHECER do recurso.** Sem custas. Sem condenação em honorários. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e devolva os autos ao JEF de origem para devida baixa.